清城区“3·2”一般高处坠落事故调查报告

2022年3月2日13时13分许，位于清城区东城街道辖区内奥体中心3号楼，一名水电装修工人从一楼坠落负一楼电梯基井死亡。根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于3月4日成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区人社局、区总工会、东城街道办事处等有关单位人员组成清城区“3·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。经调查，事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）工程项目概况

清远市奥体一号地项目1-3#楼室内精装修工程，位于清城区东城街辖区中宿路与清晖路相交处东南，由清远保泓置业有限公司建设，广州市欧瑞装饰工程设计有限公司承建施工，广州宏达工程顾问集团有限公司负责监理。2022年1月21日通过清远市住建部门竣工验收备案。

（二）事故单位基本情况

1.建设单位。清远保泓置业有限公司（以下简称“保泓公司”）：统一社会信用代码：91441802MA53BRTP1K；法人代表：郭

某峰; 注册资金: 21200 万人民币; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 成立日期: 2019 年 6 月 6 日; 营业期限: 2019 年 6 月 6 日至长期; 经营范围: 房地产开发经营 · ; 物业管理; 水电安装; 装修和其他建筑业。地址: 清远市清城区沿江中路 1 号熙园广场 5 栋 201 室。

建筑业企业资质证书: 粤房开证字暂: 1800138; 发证日期: 2021 年 4 月 8 日; 有效期至: 2022 年 4 月 8 日; 资质等级: 暂定级。

2. 总包单位。富利建设集团有限公司 (以下简称 “富利公司”), 社会统一信用代码: 91440101190527857P; 法定代表人: 谢某; 注册资本: 肆亿元人民币; 类型: 有限责任公司(法人独资)
成立日期: 1993 年 12 月 16 日; 营业期限: 1993 年 12 月 16 日至 2047 年 6 月 30 日; 经营范围: 房屋建筑业; 住所: 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 11 楼 01-06。

3. 专业分包单位。广州市欧瑞装饰工程设计有限公司(以下简称 “欧瑞公司”), 统一社会信用代码: 91440106734916536M; 法人代表: 胡某民; 注册资金: 贰仟万元整; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 成立日期: 2002 年 3 月 12 日; 营业期限: 2002 年 3 月 12 日至长期; 经营范围: 建筑装饰和其他建筑业。地址: 广州市珠海区新港东路 1024 号 1026 号 1028 号 701 房(自编之二) (仅限办公用途) 。

建筑业企业资质证书编号: D244065088; 资质等级: 建筑幕墙工程专业承包一级、电子与智能化工程专业总承包一级、建筑装

修装饰工程专业承包一级。发证机关：广东省住房和城乡建设厅；发证日期：2019年3月18日；有效期至：2024年3月18日。

工程设计资质证书编号：A144023145；资质等级：建筑装饰工程设计专项甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证日期：2019年8月23日；有效期至：2024年8月23日。

安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字〔2020〕011457延；主要负责人：胡某民。许可范围：建筑施工；发证机关：广东省住房和城乡建设厅；发证日期：2020年4月20日；有效期：2020年4月20日至2023年4月20日。

3.杜某军（自然人），男，浙江东阳市人，身份证号：33072419801******6。

（三）合同（协议）签订情况

1.2021年6月，保泓公司与富利公司签订《清远市保利奥体大都汇一期1-3栋室内及公区精装修工程承包合同》，其中合同附件《施工期间电梯使用管理及项目现场相关费用约定》相关内容：项目电梯移交给使用管理单位使用后，精装修交楼项目的使用电梯管理单位是精装修单位，毛坯交楼项目的电梯使用管理单位是总包单位，电梯使用管理单位负责安排专人开梯。电梯使用管理单位禁止开梯以外的其他人员（如施工人员）操作、运行电梯。

2.2021年7月，富利公司与欧瑞公司签订《清远保利奥体大都汇一期1-3栋室内及公区精装修工程专业分包合同（精装修工程）》；

3.2021年3月，欧瑞公司与杜某军签订《施工分包合同》。

（四）事故伤亡相关人员情况

刘某云，男，1987年11月2日出生，身份证号：50023419871******8，重庆市开州区赵家街道******。由杜某军（自然人）雇佣，岗位：带班。

（五）涉事设备（设施）及现场勘察情况

涉事电梯位于奥体中心3栋1号楼，品种：曳引式客梯；使用单位：清远保泓置业有限公司；登记机关：清远市清城区市场监督管理局；下次检验日期：2022年6月30日。电梯日常使用时间：上午6:40至11:40，下午13:20至18:20；电梯管理员由欧瑞公司雇佣，负责日常电梯操作。事发时，电梯处于非上班时间使用。





（六）事故经过及救援情况

2022年3月2日13时许，刘某云在奥体中心1栋2号楼3层把电梯驻停钥匙交给同事徐某君，用作开启使用3栋1号电梯。约13时10分，徐某君、杜某霞、赵某菊等欧瑞公司员工到达奥体中心3栋1号楼1层，准备乘坐电梯到26层进行室内装饰作业。由于当时未到电梯日常使用时间，电梯处于断电状态。于是徐某君使用电梯驻停钥匙启动电梯，但电梯未有反应。随后，徐某君通过微信语音告知刘某云电梯未能开启。约13时13分，刘某云到达3栋1号楼，随即用电梯三角钥匙开启层门锁，但层门未能打开。于是刘某云就用双手扒开电梯门，当电梯门被扒开约80厘米，刘某云踏进电梯时，身体失去平衡坠落在负一层电梯基坑。

事故发生后，现场人员立刻赶到负一层，用梯子把刘某云从电梯基坑救出，并自行用车把刘某云送往市中医院。经医院抢救，刘某云经抢救无效死亡。

二、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）环境不安全状态：一是电梯层门被强行打开时，附近没有足够照明可以观察到电梯轿厢位置；二是电梯轿厢事发时没有停留在3栋1号楼一层或负一层，一层电梯处于空置状态。

（2）人的不安全行为：刘某云作为非电梯专业维修人员，无视张贴在电梯层门的安全警示标语，强行冒险扒开电梯层门。

2.间接原因

（1）欧瑞公司

一是依据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第六条第1款规定，欧瑞公司存在违法分包行为，把清远保利奥体花园精装修工程分包给杜某军个人承包施工。二是欧瑞公司作为清远保利奥体花园精装修工程专业分包单位，对刘某云等相关从业人员安全生产培训教育不足，从业人员安全意识淡薄。三是现场管理不到位，未能及时发现并制止刘某云违规冒险作业行为。四是欧瑞公司法人代表胡某民，作为本单位安全生产第一责任人，对本单位所属施工项目现场安全生产检查不到位，对安全生产管理人员不落实安全生产责任没有进行有效监督。五是项目经理郑某龙未履行安全生产管理职责，没有认真检查项目施工前的安全生产工作，及时开展安全生产隐患排查，对从业人员存在违规冒险作业行为的安全隐患未能及时消除并制止。

（2）保泓公司

作为电梯使用单位，没有严格按照《特种设备使用管理规则》有关规定履行对电梯的管理职责，存在“以包代管”行为。

（3）富利公司

未督促欧瑞公司履行电梯管理职责，存在“以包代管”行为。

三、事故认定

经调查认定，清城区“3·2”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理意见

（一）死者刘某云安全意识淡薄，对作业环境危险因素认识不足，冒险作业。是造成本次事故的主要责任者，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）欧瑞公司安全生产责任主体不落实，未认真履行安全责任，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（三）欧瑞公司法人代表胡某民，没有认真履行安全生产职责，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（四）欧瑞公司项目经理郑某龙，对项目施工安全隐患排查工作不到位、检查不认真，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》第九十六条的规定，对其作出行政处罚。

（五）保泓公司、富利公司未认真履行电梯管理职责。建议由清城区住房和城乡建设局依据行业有关规定，对其作出处理。

五、事故教训和防范措施

（一）保泓公司、富利公司、欧瑞公司，要深刻吸取事故教训，认真学习贯彻《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，严格落实各项管理制度，加强作业现场安

全管理，督促从业人员规范作业，加大安全检查力度，及时消除作业现场存在的各类事故隐患，确保施工安全。

（二）近年来，我区高处坠落生产安全事故多次发生，建议建设监督部门进一步加强对建筑施工企业日常监管力度，排除事故隐患，防止类似事故的再次发生。

（三）各施工单位要经常开展对作业岗位全员安全生产培训教育，力戒形式主义，切实提升安全生产水平。

清城区“3·2”一般高处坠落事故调查组

2022年8月4日